

주의요구

제 목 소프트웨어사업 변경계약 절차 준수 불철저

소 관 부 서(기관) ☆☆☆☆☆처

조 치 부 서(기관) ☆☆☆☆☆처

내 용

1. 업무 개요

☆☆☆☆☆처는 □□□□□ 등 소프트웨어사업 용역계약의 과업내용을 변경하여 계약담당부서에 변경계약을 요청하였다.

2. 판단 기준

기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」(이하 “「일반조건」”이라 한다) 제53조(과업내용의 변경)에 따르면 소프트웨어사업의 경우 과업내용 변경에 따른 계약금액의 조정액이 당초 계약금액의 100분의 10이상으로 추정될 경우에는 과업변경심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 설치하여 과업변경의 타당성에 대한 심의를 하도록 되어 있다.

또한 위원회의 구성과 운영은 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의2(소프트웨어사업 과업변경심의위원회)와 「소프트웨어산업 진흥법 시행령」 제14조의2(소프트웨어사업 과업변경심의위원회의 구성) 및 제14조의3(과업변경심의위원회의 운영 등)에 따라 실시하도록 되어 있다.

따라서 ☆☆☆☆☆처는 과업내용의 변경으로 계약금액의 조정액이 100분의 10 이상으로 추정되는 경우 전문가¹⁾가 포함된 위원회를 구성하고 과업변경의 타당성에 대한 심의를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X월부터 20XX. X월까지 공사에서 체결한 소프트웨어사업 변경계약 내역을 점검한 결과 계약 변경금액이 100분의 10 이상임에도 과업변경의 타당성을 심의하는 위원회를 개최하지 않았다.

관련부서(기관) 의견 ☆☆☆☆☆처는 감사결과를 수용하면서 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 관리하겠다고 답변하였으며, 20XX년도 사업의 경우 창립 후 처음 실시한 대규모 소프트웨어사업으로 행정처리를 위한 여력이 부족했고, 20XX년도 사업의 경우 비용이 증가한 사유가 과업내용의 변경이 아닌 과업기간의 연장을 이유로 과업변경심의 위원회를 개최하지 않았다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆처장은

앞으로 관련 법령에 따라 소프트웨어사업 변경계약 절차(과업변경심의위원회)를 철저히 준수하시기 바랍니다.(주의)

1) 「소프트웨어산업 진흥법」 제14조의 5에 따라 위원장 1명을 포함한 5명 이상 10명 이내의 위원으로 구성하며, 관련 분야 조교수 이상, 관련 행정기관 5급 이상 공무원 또는 이에 상당하는 공공기관 종사자, 6년 이상의 경력자 등으로 구성